Vedlegg 18 — Riksantikvarens svar om dispensasjon 24.09.2026

Vedlegg 18 — Riksantikvarens svar om dispensasjon 24.09.2026

Riksantikvarens svar — dispensasjon etter § 8 og tilbud om befaring

Mottatt: 24.09.2026
Fra: Riksantikvaren, seksjon for arkeologiske kulturminner (Sissel Ramstad Skoglund)
Til: KodeWorks Eiendom AS v/ Eirik Larsen
Gjelder: Fjordgata 30, 7010 Trondheim. Gnr. 401, bnr. 149.
Råfil: `bakgrunn/nye/mail_riks.txt`
Foranledning: `leveranser/2026-09-04_ra_henvendelse_oppstart_dialog.md` — henvendelse om oppstart av dialog, besvart punkt for punkt.

> Merk: råfilen inneholder ingen signaturlinje. Avsender er identifisert ut fra at svaret besvarer henvendelsen stilet til Skoglund, og at formuleringen «Jeg mener å huske at vi orienterte fylkeskommunen» viser tilbake til hennes egen uttalelse av 28.06.2023 (`bakgrunn/2023-06-28_uttalelse_riksantikvaren_graving.txt`).

---

1. Hovedbudskap

Riksantikvaren bekrefter myndighet, bekrefter at dispensasjon etter kulturminneloven § 8 kreves, og tilbyr befaring når løst materiale er ryddet. Svaret inneholder én direkte instruks for arbeidet som pågår nå:

> «Viktig at dere ikke graver noe ned i faste masser i forbindelse med arbeidet dere gjør nå.»

Dette er sammenfallende med rødt-sonen i gjeldende arbeidsinstruks for kjelleren (`leveranser/2026-09-01_arbeidsinstruks_kje` og krever ingen endring av instruksen.

2. Befaring

Riksantikvaren deltar gjerne på befaring. Tre betingelser:

- Løst materiale må være ryddet først.
- Tidspunkt må foreslås i god tid, slik at de rekker å koble på relevante deltakere.
- Befaringen er ikke betinget av at dispensasjonssøknaden foreligger.

3. Svar på de seks spørsmålene

3.1 Ligger eiendommen innenfor middelalderbyen, og er Riksantikvaren rett myndighet?

Ja på begge. Fjordgata 30 ligger innenfor grensen til middelalderbyen Trondheim. Ethvert inngrep i grunnen innenfor kulturminnet er søknadspliktig etter kulturminneloven, og Riksantikvaren er myndighet.

3.2 Ble møtet om skipsfunn (§ 14) med fylkeskommunen og NTNU Vitenskapsmuseet holdt?

Nei. Fylkeskommunen ble orientert i 2023, men det ble aldri noe møte fordi saken ble satt på vent. Riksantikvaren vil kontakte Trøndelag fylkeskommune på nytt nå som saken er aktuell igjen. Fylkeskommunen er myndighet for skipsfunn

etter § 14, også innenfor middelalderbyen.

3.3 Hvilket underlag kreves for at saken er tilstrekkelig opplyst?

En dispensasjonssøknad må inneholde:

- **Målsatte tegninger av nødvendig graveomfang — plan og snitt.**
- Foto (ønskelig, ikke absolutt krav).
- Tekstlig beskrivelse av gravearbeidet som skal gjennomføres, og framgangsmåte ved graving.

Kravet forutsetter at graveomfanget er besluttet før søknad sendes. Dette er den tyngste posten i underlaget og ligger hos arkitekt (SAAHA) og RIB (HRP).

3.4 Bør kommunen be om forhåndsuttalelse knyttet til ny rammesøknad?

Riksantikvaren svarer ikke ja eller nei, men anbefaler å spørre kommunen hva de trenger. De understreker at berørte myndigheter bør være koordinert, og minner om at

> «En kommunal rammetillatelse er jo ikke det samme som et løfte om tillatelse etter annet lovverk.»

3.5 Kreves dispensasjon etter § 8, og hva er saksbehandlingstiden?

Ja, dispensasjon etter kulturminneloven § 8 kreves. Normal saksbehandlingstid er **fire uker regnet fra det tidspunktet saken er tilstrekkelig opplyst**, ikke fra innsending.

Tidsbruken avhenger også av tredjeparter som må kobles inn:

- Trøndelag fylkeskommune (skipsfunn, § 14).
- NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) — tilrådning innhentes av Riksantikvaren.
- Ved behov for arkeologiske undersøkelser: prosjektplan og budsjett fra NIKU.

Riksantikvaren mener fire uker bør la seg holde, men varsler at saken kan ta lengre tid og at de i så fall gir beskjed underveis.

3.6 Kan omfanget av en eventuell arkeologisk gransking etter § 10 anslås nå?

Nei. Riksantikvaren kan ikke si noe fornuftig om omfang eller kostnad før graveomfanget er kjent og NIKUs tilrådning er innhentet. Kostnadsrisikoen etter § 10 (tiltakshaver dekker granskingen) forblir dermed uavklart inntil dispensasjonssøknaden er behandlet.

---

4. Konsekvenser for prosjektet

Kritisk linje mot igangsettingstillatelse. Dispensasjon etter § 8 må foreligge før igangsettingstillatelse. Kjeden er:

1. RIB-vurdering av hvilke tømmerstokker som kan demonteres.
2. Kjelleren ryddes for løst materiale.
3. Befaring med Riksantikvaren (og trolig fylkeskommunen).
4. Graveomfang besluttes og tegnes opp — målsatt plan og snitt.
5. Dispensasjonssøknad sendes.
6. Minimum fire ukers saksbehandling.

Ubudsjettert kostnadsrisiko består. Arkeologisk gransking etter § 10 kan ikke tallfestes ennå. Dette bør framgå av risikoomtalen i bankpakka og i framdriftsrapportering til tilskuddsgiverne.

Dokumentasjonsverdi. Svaret bekrefter skriftlig at prosjektet følger riktig myndighetsspor. Det kan brukes mot Byantikvaren, Kulturminnefondet og øvrige tilskuddsgivere som dokumentasjon på at kulturminnehensyn håndteres formelt korrekt.

---

5. Åpne punkter etter svaret

- Eksakt utsendelsesdato for vår henvendelse er ikke dokumentert i arkivet. Bør noteres.
- Befaringstidspunkt må foreslås så snart kjelleren er ryddet.
- Kommunen (byggesak, BYGG-26/81377) bør spørres om hva de trenger av kulturminnefaglig underlag til rammesøknaden.
- Beslutning om graveomfang versus heving av kjellergulv er ikke tatt, og blokkerer tegningsunderlaget.